

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

La vigilanza ispettiva

Punto 8 del programma — la vigilanza bancaria: vigilanza ispettiva

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

7 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	La vigilanza ispettiva	1
1.1	D1 — La vigilanza ispettiva nel sistema dei controlli	1
1.2	D2 — L'art. 54, comma 1: lettura analitica	2
1.3	D3 — Le tipologie di accertamento ispettivo	3
1.4	D4 — La fase pre-ispettiva: mandato, incarico, nota pre-ispettiva	4
1.5	D5 — Il metodo di giudizio e la scala di valutazione	5
1.6	D6 — Il rapporto ispettivo: struttura e contenuto	6
1.7	D7 — La vigilanza ispettiva nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico . . .	7

1 | La vigilanza ispettiva

Questo capitolo copre la terza e più incisiva delle forme di vigilanza disegnate dal Titolo III del TUB: il potere dell'autorità di accedere fisicamente presso il soggetto vigilato, esaminarne l'intero patrimonio informativo e formulare un giudizio opponibile sulla sua situazione. Il docente entra quasi sempre dalla lettera dell'art. 54, e in particolare dal suo comma 1, che è brevissimo e che proprio per questo va letto parola per parola: «può effettuare», «i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali», «richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari». Da lì si apre il ventaglio: la dimensione transfrontaliera dei commi 2-4, l'art. 55 sulle succursali in Italia di banche europee, l'art. 68 sul perimetro consolidato, e poi la normativa secondaria — la Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 8, e soprattutto la Circolare 269, «Guida per l'attività di vigilanza», che dal 2008 ha reso pubblico quello che per decenni era un manuale interno riservato. Il filo logico da tenere, e conviene dichiararlo subito, è l'integrazione: l'ispezione non è un atto isolato ma il segmento *on-site* di un unico ciclo di supervisione che parte dalla pianificazione annuale fondata sullo SREP, si alimenta dei dati della vigilanza informativa, si chiude con un rapporto e una lettera d'intervento e si riapre, se occorre, con un follow-up. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione, assetti proprietari, idoneità degli esponenti — che qui rilevano come oggetto tipico di verifica in loco e come possibile esito dell'accertamento. Infine un punto di metodo che il docente premia: gli appunti del corso e la stessa Circolare 285 riportano l'art. 54 in una versione superata dal D.Lgs. 182/2021, e saperlo dire vale più che ripetere il testo vecchio.

1.1. D1 — La vigilanza ispettiva nel sistema dei controlli

Domanda. Mi collochi la vigilanza ispettiva nel sistema dei controlli disegnato dal Titolo III del TUB. Che cosa la distingue dalle altre due forme e perché non può funzionare isolatamente?

Risposta da dare. La vigilanza ispettiva è disciplinata dall'art. 54 TUB, che chiude la triade aperta dall'art. 51 sulla vigilanza informativa e proseguita dall'art. 53 sulla vigilanza regolamentare. Si tratta di tre modalità di esercizio della medesima funzione, tutte orientate alle finalità dell'art. 5 TUB — sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività, osservanza delle disposizioni in materia creditizia — e ciò che distingue la terza è il grado di autoritatività: qui l'autorità non chiede un dato né detta una regola, ma accede materialmente all'impresa.

Spiegazione. La differenza va colta su tre piani. Sul piano del **potere**, l'art. 51 fonda una pretesa informativa che si esercita a distanza, l'art. 53 un potere normativo di carattere gene-

rale, l'art. 54 un potere di accesso e di acquisizione diretta. Sul piano dell'**oggetto**, mentre la vigilanza informativa lavora su dati che la banca stessa produce e rappresenta, l'ispezione verifica l'attendibilità di quella rappresentazione: la Circolare 269 parla espressamente di «valenza asseverativa» delle verifiche in loco. Sul piano degli **effetti**, l'accertamento ispettivo produce un documento — il rapporto — i cui fatti, secondo consolidata prassi giurisprudenziale richiamata dalla stessa Guida, fanno fede fino a querela di falso.

Proprio per questo l'ispezione non può funzionare isolatamente. La Circolare 269, nella Parte Terza, Sezione I, dedica un intero paragrafo al principio di «funzionalità e integrazione»: i controlli *on-site* concorrono, con quelli a distanza, al processo di revisione e valutazione prudenziale, e l'integrazione si esprime su due piani. Quello **metodologico**, perché entrambe le forme di controllo adottano i medesimi schemi di analisi. Quello **operativo**, perché sono disciplinati momenti di interazione prima, durante e in esito agli accertamenti: la fase pre-ispettiva si nutre del patrimonio informativo già disponibile presso le unità di vigilanza a distanza, e gli esiti ispettivi rifluiscono a loro volta nello SREP.

Vale la pena aggiungere che l'isolamento sarebbe anche economicamente insostenibile. L'ispezione è lo strumento più costoso di cui l'autorità dispone, sia per sé sia per il vigilato: la Guida prescrive espressamente un principio di «contenimento degli oneri per gli intermediari», imponendo di preferire, a parità di efficacia, gli strumenti meno gravosi. Una vigilanza che ispezionasse tutti e sempre non sarebbe una vigilanza rigorosa, sarebbe una vigilanza inefficiente. L'ispezione è per definizione selettiva, e la selezione può essere intelligente soltanto se poggia su una base informativa a distanza solida.

1.2. D2 — L'art. 54, comma 1: lettura analitica

Domanda. Legga il comma 1 dell'art. 54 TUB e me lo commenti parola per parola. Che cosa le dice la scelta del verbo, e chi sono oggi i destinatari del potere?

Risposta da dare. L'art. 54, comma 1, TUB, nella versione in vigore dal 30 novembre 2021, dispone che «la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari». È una disposizione di due righe che contiene tre elementi: un potere di accesso, un potere di acquisizione documentale e la delimitazione soggettiva del perimetro. Ciascuno merita una parola.

Spiegazione. Sul **verbo**: il TUB dice «può effettuare», mentre la legge bancaria del 1936 diceva «può disporre». La differenza non è stilistica. «Disporre» lasciava intendere che l'ispezione potesse essere ordinata e poi delegata ad altri; «effettuare» chiarisce che l'attività è svolta direttamente dall'autorità. Il punto non è teorico: esistono ordinamenti in cui l'autorità di vigilanza affida in *outsourcing* a società di revisione parte dell'attività di verifica in loco. Il legislatore italiano ha escluso questa strada, e la Circolare 285, Parte Terza, Cap. 8, Sez. II, lo conferma stabilendo che «le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta».

Su questo inciso va colta una seconda variazione lessicale che il corso sottolinea: le disposizioni parlano oggi di «dipendenti», non più di «funzionari». Il funzionario è una qualifica di grado; il dipendente è una categoria assai più ampia. Ne discende che la composizione dei gruppi ispettivi prescinde dal grado dei componenti, fermo restando che la lettera di incarico individua sempre un capo-gruppo, il quale — precisa la Guida — è responsabile e unico firmatario del rapporto.

Sul **modale «può»**: non esprime facoltatività della funzione, ma discrezionalità sulle modalità e sui tempi. La Banca d'Italia sceglie chi ispezionare, quando, con quale ampiezza e con quale profondità; non sceglie *se* esercitare la vigilanza ispettiva.

Sui **destinatari**: il testo vigente estende il potere ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato «funzioni aziendali». Qui va segnalato un aggiornamento che il materiale del corso non recepisce. Il comma 1 fu riscritto dal D.Lgs. 72/2015 per includere gli *outsourcer* di «funzioni aziendali essenziali o importanti»; il D.Lgs. 182/2021 ha poi soppresso la qualificazione, ampliando il perimetro a *ogni* funzione esternalizzata. Gli appunti e persino la Circolare 285 — anche nell'aggiornamento del 2025 — continuano a citare la formula previgente. Segnarlo all'esame è esattamente il tipo di giudizio autonomo che la fascia alta premia. Resta da chiudere il perimetro soggettivo: il comma 1 riguarda le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali, mentre l'estensione del potere alle altre componenti del gruppo forma oggetto dell'autonoma previsione dell'art. 68 e i controlli sulle succursali in Italia di banche dell'Unione hanno base nell'art. 55.

1.3. D3 — Le tipologie di accertamento ispettivo

Domanda. Quali tipologie di ispezione conosce l'ordinamento? Mi dica anche come si è evoluta la classificazione rispetto agli schemi tradizionali.

Risposta da dare. La Circolare 285, Parte Terza, Cap. 8, Sez. I, elenca quattro tipologie determinate in sede di pianificazione annuale: le ispezioni a «spettro esteso», che esaminano la complessiva situazione aziendale; le ispezioni «mirate», rivolte a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali; le ispezioni «tematiche», riguardanti aspetti di carattere generale rilevanti per l'intero sistema creditizio e finanziario; le ispezioni di «follow-up», per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari. A queste la stessa premessa affianca, con formula distinta, le ispezioni di «compliance», che verificano il rispetto delle normative in materia di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto al riciclaggio.

Spiegazione. Vale la pena segnalare che la Circolare 269, nella Parte Terza, Sezione III, Capitolo I, par. I.2, riduce l'elenco a tre — «a spettro di indagine esteso; mirate/tematiche; di follow-up» — e colloca gli accertamenti di compliance fra le ispezioni mirate su aree di rischio, «esposte a rischi operativi/di reputazione». Non è una contraddizione ma una diversa prospettiva: la 285 classifica per finalità, la 269 per metodo, e sul piano del metodo la compliance è una specie del genere «mirata».

Ciascuna tipologia ha un proprio statuto. Le **ispezioni a spettro esteso** non implicano, avverte la Guida, «valutazioni omnicomprendenti»: in attuazione del principio di focalizzazione, attengono ai soli rischi e profili trasversali rilevanti. Possono riguardare un gruppo nel suo complesso, ma per i conglomerati maggiori la Guida osserva realisticamente che un'indagine estesa a tutte le aree non è praticabile, e che un accertamento limitato ai profili strategici, di alto governo e macroorganizzativi «tende a perdere i tratti di un'indagine a spettro esteso, connotandosi piuttosto quale ispezione mirata».

Le **ispezioni mirate** si riferiscono a specifici comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali o aspetti tecnici, e possono estendersi a più intermediari dello stesso gruppo. Al loro interno la Guida ha introdotto le **mirate di «breve durata»**, con contenuto circoscritto a un tema più specifico, funzionali sia alle verifiche di compliance sia, in ambito prudenziale, a segmenti puntuali dei processi di governo e controllo dei rischi — la gestione del *collateral*, la stima del *fair value* di specifici *asset* — o, per intermediari di bassa complessità, all'asseverazione della dotazione patrimoniale. Possono inoltre servire al lancio di «campagne ispettive» su aspetti di rilevanza trasversale.

Le **ispezioni tematiche** sono definite dalla Guida come «una particolare tipologia di ispezioni mirate», che si connota per il fatto di svolgersi presso più intermediari o più gruppi, al fine di appurare la sussistenza di rischi sistemici. Punto da non perdere: «la finalità conoscitiva di tale tipologia di accertamento non ne fa venir meno le caratteristiche asseverative», sicché anche da un'ispezione tematica possono scaturire rilievi.

Le **ispezioni di follow-up**, infine, verificano l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dall'intermediario o sollecitate dalla Banca d'Italia. Vanno approfondite le problematiche che hanno determinato l'iniziativa correttiva, distinguendo le carenze eliminate, quelle in via di risoluzione e quelle non ancora affrontate: queste ultime «vanno portate all'attenzione dell'intermediario nei Rilievi».

1.4. D4 — La fase pre-ispettiva: mandato, incarico, nota pre-ispettiva

Domanda. Che cosa accade prima che gli ispettori si presentino in banca? Mi descriva la fase pre-ispettiva.

Risposta da dare. La fase pre-ispettiva è disciplinata dalla Circolare 269, Parte Terza, Sezione II, Capitolo I, e si articola in quattro passaggi: pianificazione degli accertamenti, esame del «mandato», conferimento dell'incarico, attività preliminari. È la fase in cui si decide che cosa si andrà a cercare, e la Guida vi attribuisce un peso decisivo, perché è qui che si definisce «il perimetro e le priorità delle indagini».

Spiegazione. Il **mandato** nasce dalla pianificazione annuale, ma viene poi affinato: il capo del gruppo ispettivo designato e il titolare della divisione competente per il controllo a distanza esaminano congiuntamente l'oggetto del mandato definito in sede di pianificazione, informando

i capi dei servizi o il direttore della filiale di eventuali aggiornamenti; ove necessario il capo dell'Ispettorato o il direttore della filiale perfezionano l'oggetto da inserire nella lettera di incarico.

Il **conferimento dell'incarico** avviene con la lettera di incarico contenente l'oggetto del mandato, conforme di massima a uno schema standard, «a firma del Governatore o di chi lo rappresenta». La Guida precisa in nota la ripartizione statutaria: per gli intermediari di competenza dell'Amministrazione Centrale la lettera è firmata dal Governatore, sentiti gli altri membri del Direttorio, se il responsabile appartiene al personale di grado superiore, ovvero dal Direttore Generale se il responsabile è inquadrato fra consiglieri o esperti; per gli intermediari decentrati la lettera è a firma del Direttore della Filiale competente. L'eventuale successiva integrazione dei *team* è disposta con lettera a firma congiunta dell'Ispettore Capo e del Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria.

Le **attività preliminari** consistono nell'esame delle informazioni disponibili presso le unità di vigilanza centrali e periferiche e presso le divisioni competenti del Dipartimento Tutela della clientela e dell'Unità SNA. Lo scambio di dati e valutazioni fra ispettore incaricato e struttura depositaria delle informazioni è definito «presupposto indispensabile per focalizzare l'ispezione sugli aspetti rilevanti».

Il contenuto tecnico della fase è nell'**analisi preispettiva**, disciplinata nella Sezione III, Capitolo II. In un primo stadio si individua il livello di complessità dell'intermediario — alto, medio, basso — considerando dimensioni, livello di articolazione (societaria, organizzativa, operativa, commerciale) e orientamento all'innovazione di prodotto e di processo. In un secondo stadio si qualifica il posizionamento competitivo — in miglioramento, stazionario, in peggioramento — sulla base della dinamica delle quote di mercato nell'ultimo triennio. Seguono approfondimenti su propensione ed esposizione al rischio, attendibilità segnaletica e modello organizzativo. Le fonti sono elencate puntualmente: dossier dell'intermediario, bilanci degli ultimi due esercizi chiusi, ultimo piano strategico, piano di risanamento e corrispondenza con l'unità di vigilanza e l'Autorità di risoluzione, ICAAP, progetto di governo societario, statuto e regolamento generale, organigrammi e funzionigrammi, dati pubblici e di *provider*.

Le conclusioni sono formalizzate nella **nota pre-ispettiva**, la NPI, «condivisa con la vigilanza a distanza». Va sottolineato un punto: la NPI dettaglia il mandato ai fini della conduzione, ma «il contenuto di quest'ultima, comunque, non viene comunicato al soggetto ispezionato».

1.5. D5 — Il metodo di giudizio e la scala di valutazione

Domanda. Come si forma il giudizio ispettivo e su quale scala si esprime?

Risposta da dare. Il giudizio ispettivo si forma per integrazione di una componente quantitativa e di una qualitativa e si esprime su una scala a quattro livelli: Favorevole (1), Parzialmente favorevole (2), Parzialmente sfavorevole (3), Sfavorevole (4). Lo precisa la Circolare 269, Parte Terza, Sezione II, Capitolo III, in nota al paragrafo sulle «Considerazioni di sintesi», rinviando alla Parte Prima della Guida. Il metodo è il medesimo della vigilanza a distanza: «quale che

sia l'oggetto dell'ispezione, non cambia il metodo di giudizio, comune alla Vigilanza a distanza e ispettiva».

Spiegazione. La **valutazione quantitativa** riguarda il livello di esposizione al rischio e l'adeguatezza reddituale o patrimoniale e si esprime da 1 a 4, salvo per il rischio strategico, valutato su scala basso/medio/alto. L'ispettore verifica le principali voci che compongono gli indicatori del punteggio automatico e i prospetti integrativi previsti dallo schema di analisi, e rettifica i dati errati o le valutazioni aziendali non condivisibili «a condizione che, in conseguenza di tali rettifiche, la valutazione quantitativa venga a modificarsi». Se la valutazione formulata a distanza si riferisce a una data non prossima, l'ispettore l'aggiorna, purché nel frattempo siano intervenuti mutamenti significativi.

La **valutazione qualitativa** riguarda la qualità dei presidi organizzativi e i sistemi di governo e controllo, sempre da 1 a 4. L'ispettore valuta l'esito delle analisi e le risposte ai punti di domanda «in funzione della distanza dalle situazioni teoricamente migliori/peggiori, esplicitate nei PdA», e integra le risultanze dei sub-profilo attribuendo a essi, e ai punti di forza e debolezza riscontrati, «un peso proporzionato alla loro rilevanza e coerente con le caratteristiche dell'intermediario».

L'**integrazione** delle due componenti produce il giudizio di profilo, sempre su scala da 1 a 4, con il medesimo criterio di ponderazione. La Guida impone un vincolo di motivazione: nel rapporto vanno specificate «le motivazioni sottostanti alle rettifiche apportate e ai giudizi espressi»; l'ispettore non è tenuto a indicare i punteggi attribuiti ai singoli sub-profilo, ma «deve esplicitare l'iter logico che lo ha portato ad assegnare la valutazione qualitativa, evidenziando gli elementi informativi ai quali ha ritenuto di dare maggiore peso».

Una precisazione tecnica che qualifica la risposta riguarda le **ispezioni mirate**. Il giudizio complessivo va espresso solo se il mandato comprende l'esame di più profili unicamente prudenziali. Se sono esaminati profili di antiriciclaggio insieme a profili di trasparenza si assegnano giudizi separati su ciascun profilo, senza giudizio complessivo. Se invece si esaminano profili prudenziali insieme a profili di antiriciclaggio o trasparenza, si assegna un giudizio complessivo che sintetizza i soli profili prudenziali, più giudizi separati per gli altri. Per le mirate di trasparenza la scala è anch'essa quadripartita, ma con nomenclatura propria: Conforme (1), In prevalenza conforme (2), Parzialmente conforme (3), Parzialmente non conforme (4).

Il giudizio non resta senza conseguenze: è il presupposto del «collegamento punteggio-azione» e determina il tipo di intervento post-ispettivo, come si vedrà.

1.6. D6 — Il rapporto ispettivo: struttura e contenuto

Domanda. Mi descriva il rapporto ispettivo: com'è articolato, che cosa sono i rilievi e in che cosa si distinguono dalle analisi di contesto?

Risposta da dare. Il rapporto ispettivo è il documento in cui, secondo la Circolare 269, Parte Terza, Sezione II, Capitolo III, «le risultanze significative delle indagini sono esposte». È previsto

un unico schema, da adattare alle diverse tipologie di ispezione, e la sua articolazione tipica comprende quattro elementi: «Obiettivi dell'ispezione», «Considerazioni di sintesi», «Analisi delle risultanze» — ripartite fra analisi di contesto e rilievi — ed eventuali allegati e dati numerici. Accanto al rapporto l'ispettore redige di norma un documento separato, i «Riferimenti Tecnici per la Vigilanza» o RTV, destinato alla struttura di vigilanza competente e non all'intermediario.

Spiegazione. Il paragrafo «**Obiettivi dell'ispezione**» sintetizza il mandato e gli obiettivi conoscitivi, introducendo se del caso riferimenti alla focalizzazione delle indagini; la Guida precisa però che il contenuto della NPI non viene comunicato al soggetto ispezionato.

Le «**Considerazioni di sintesi**» qualificano il giudizio complessivo espresso e forniscono in modo sintetico gli elementi utili a rappresentare l'esito delle indagini e le principali problematiche aziendali. È la sezione che il vertice aziendale legge per prima e che, nella riunione di consegna, l'ispettore espone oralmente.

L'«**Analisi delle risultanze**» contiene sia i rilievi sia le analisi di contesto, e segue l'indice dei percorsi di analisi della Parte Terza, compilato tenendo conto del mandato. La distinzione fra le due componenti è il cuore della domanda. I **rilievi** «rappresentano gli aspetti di censura sui quali la Vigilanza richiama l'attenzione dell'intermediario e richiede l'adozione di azioni di rimedio»: sono numerati e qualificati, il che è il dato tecnicamente più rilevante. Ciascun rilievo è infatti classificato come relativo a «profili gestionali» se attiene ai processi aziendali di governo societario e controllo dei rischi suscettibili di miglioramento o di azioni correttive, ovvero a «profili di conformità» se consiste in «eventuali inosservanze del dettato normativo/regolamentare meritevoli per la loro incidenza anche di apprezzamento a fini sanzionatori». La qualificazione non è descrittiva: segna la linea oltre la quale il rilievo può aprire la via sanzionatoria.

Le **analisi di contesto** sono invece «elementi di giudizio integrativi e riferimenti su aspetti dell'operatività aziendale, che consentano di collocare le situazioni riscontrate nel relativo contesto operativo»: servono tanto all'intermediario quanto alla vigilanza a distanza per un più compiuto apprezzamento, ma non veicolano una richiesta di rimedio.

Due indicazioni redazionali completano il quadro. La prima è la raccomandazione di contenere l'ampiezza dei riferimenti, «posta l'irrinunciabile esigenza di sintesi dell'esposizione», dimensionando il testo alla rilevanza dell'intermediario e della tematica. La seconda riguarda gli accertamenti finalizzati al riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi: il rapporto non comprende di norma riferimenti agli esponenti aziendali e segue un'impostazione libera, suggerendosi la composizione in una relazione di sintesi curata dal responsabile e in approfondimenti monografici predisposti dagli specialisti.

1.7. D7 — La vigilanza ispettiva nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico

Domanda. Come si atteggia il potere ispettivo nell'ambito del MVU? Mi illustri gli articoli da 10 a 13 del Regolamento n. 1024/2013.

Risposta da dare. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 dedica ai poteri di indagine della BCE la Sezione 1 del Capo III, articoli da 10 a 13, preceduta dall'art. 9 che ne fissa il fondamento: al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuiti, «la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti», e gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del medesimo Capo. La progressione dei quattro articoli è graduata: dalla richiesta di informazioni all'indagine, dall'indagine all'accesso fisico, dall'accesso fisico all'autorizzazione giudiziaria.

Spiegazione. L'art. 10 disciplina la richiesta di informazioni: la BCE può esigere la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, finanziaria mista e mista, dalle persone appartenenti a tali soggetti e dai terzi cui essi abbiano esternalizzato funzioni o attività. Il paragrafo 2 contiene una previsione di sistema: «le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano queste persone dall'obbligo di comunicare le informazioni».

L'art. 11 disciplina le indagini generali: la BCE può chiedere la presentazione di documenti, esaminare libri e registri contabili facendone copie o estratti, ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti, dai loro rappresentanti o dal personale, e organizzare audizioni di altre persone che acconsentano. I soggetti «sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE», e in caso di ostacolo l'autorità nazionale competente presta, secondo il diritto nazionale, l'assistenza necessaria.

L'art. 12 è il cuore della materia: la BCE può svolgere, previa notifica all'autorità nazionale competente interessata, «tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali» dei soggetti dell'art. 10 e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza consolidata. Il paragrafo 1 aggiunge che «se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso». I funzionari della BCE e le persone da essa autorizzate accedono a tutti i locali commerciali e ai terreni ed esercitano i poteri dell'art. 11. Il paragrafo 4 disciplina il ruolo dell'autorità nazionale: i suoi funzionari «prestano, sotto la vigilanza e il coordinamento della BCE, attivamente assistenza» e «hanno diritto di partecipare alle ispezioni in loco». Il paragrafo 5 prevede che, in caso di opposizione, l'assistenza nazionale includa «l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili». Chiude la progressione l'art. 13: se l'ispezione in loco o l'assistenza richiedono, secondo le regole nazionali, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, tale autorizzazione va richiesta; il giudice nazionale controlla l'autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive non siano arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione, ma non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere le informazioni contenute nel fascicolo, perché il controllo di legittimità sulla decisione resta riservato alla Corte di giustizia.

Quanto all'**organizzazione**, l'art. 6 ripartisce i compiti fra BCE e autorità nazionali secondo la significatività, valutata su dimensioni, importanza per l'economia e significatività delle attività transfrontaliere, con la soglia di 30 miliardi di euro di attivo totale fra i criteri che escludono la qualificazione di ente meno significativo. Due previsioni vanno però tenute presenti: l'art. 6, par. 5, lett. d), consente alla BCE di «avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli

da 10 a 13» anche rispetto agli enti meno significativi; e l'art. 6, par. 6, conserva alle autorità nazionali competenti il potere di «svolgere ispezioni in loco», con obbligo di informare la BCE e di coordinare strettamente le misure. Sul piano organizzativo interno il sistema opera attraverso gruppi di vigilanza congiunti, composti da personale della BCE e delle autorità nazionali, e attraverso strutture ispettive centralizzate della BCE; la disciplina puntuale di queste modalità è contenuta nel Regolamento quadro sull'MVU, adottato ai sensi dell'art. 6, par. 7, del Reg. n. 1024/2013, al quale la Circolare 285 rinvia indicando la Parte XI, Titolo 5.